

עין משפט‏
גזר מצוה

עא א ב מיי פ"ח מהל'‏
לולב הלכה ח טושי"ע‏
א"ח ס' תרמח סעיף יט:‏
עב ג ד מיי' שם הלכה ט‏
וסמג שם טושי"ע א"ח‏
סימן תרמט סעיף ה‏
צגה"ח:‏

עג ה מיי פכ"ו מהל'‏
שבת הלכה ד סמג‏
לאזין סה טושי"ע א"ח ס'‏
שב סעיף א:‏

עד ו מיי פ"ו מהלכות‏
לולב הלכה יא יב‏
סמג עין מד טושי"ע א"ח‏
ס' תרמג סעיף א:‏

רבינו הגנאל

גידלו בדפוס. אוקימאנא אפי' עשאו דפי' דפי', כגון כף [דף] מרובע, אם הוא כביריתו כשר, אינו פסול אלא אם עשאו כמין בריה אחרת. איתמר אתרוג שנקבחו עכברים, אמר רב אין זה הדר, כלומר פסול הוא. ואקשינן והא ר' חנינא מטביל ביה גופיק ביה, והיה חותך חתיכה ונפיק ביה, ואוכלה, והיה יוצא ידי חובתו בשאר ואצ"פ שחתך ממנו. לר' חנינא קשיא מתני', דתנן ניכב וחסר כל שהו פסול. ושניין אליבא דר' חנינא מתני' דקתיי חסר כל שהו פסול, ביום טוב ראשון שהוא מן התורה, ור' חנינא בי' הוה מטביל ביה גופיק ביה, בשאר הימים זולתי היום הראשון, אלא לרב הא דר' חנינא קשיא ליה. ושניין לא פסיל רב אלא בנקיבת עכברים, דמאיס, אבל נקיבת בן אדם לא פסיל. ואיכא דאמרי אתרוג שנקבחו עכברים, אמר רב אין זה הדר פי' בחימה, כלומר הדר הוא זה וכשר, דר' חנינא מטביל ביה גופיק. אלא מתני' דקתיי חסר כל שהו פסול קשיא עליהו. ושניין מתני' שיעור אתרוג קטן ר' מאיר אומר כאגוז, ר' יהודה אומר כביצה. ובגדול כדי שיאחז בידו אחת. פי' כדי שיאחז האתרוג ועמו לולב בידו אחת. ואם הוא האתרוג גדול שאין ידו יכולה להתחזק עם הלולב בבת אחת פסול האתרוג. ור' יוסי אמר אפי' בשתי ידיו. והלכתא כר' יוסי. ולא עוד אלא דהא ר' עקיבא קאי כותיה. וכן חלוקין באבני בית הכסא. דתניא ובשבת מותר להכניס ג' אבנים מקורזלות בבית הכסא, וכמה שיעורן ר' מאיר אומר כאגוז ר' יהודה אומר כביצה. וקיימא לן כר' יהודה. **מתני'** אין אוגדין את הלולב אלא ממיני כו'. אוקמא רבא בסיב ועיקרה דדיקלא, מין לולב הן, ומותר

לו:

מקורזלות פי' בקונטרס פיקוד"ש בלע"ז מדודות וטובות לקח ולף משמע כן פרק אלו עוברין (פסחים דף מו.) גבי יש חורש חלם אחד דפריך ואי אמרינן הואיל אחרישה לא ליחייב הואיל וחזי לכסות צו דם צפור ומשני בצבנים מקורזלות ומה שיך להזכיר שם צבנים מדודות ומפרש רבינו תם דמקורזלות היינו [רכות] דחזו לארישה ולזריעה וכן יסד הפייט אשישת שלוחתו בקטצ מלה אשיות להניץ בתיחוח קירזולה:

בשבת שלש אבנים מקורזלות מותר להכניס לבית

הכסא. בתוך ד' אמות ובית הכסא צדשה ואינו מוקף מחילות ואין כאן אלא טלטול דרבנן ומשום כבוד הצריות לא גזיר כן פי' בקונטרס ”ומדקאמר להכניס משמע דליכא מחילות ולשון בית הכסא משמע בית וכן משמע פ”ק דתמיד (דף ס:) דלאמר רב ספרא הוה יתיב צביה הכסא אחא ר' אבא נחר ליה וצפרק כהן גדול (פסהדרין יט.) שיהו נשים מספרות צביה הכסא משום יחוד משמע דמקום נָנוּע היה ומוקף מחילות ואין רואין העומדים בתוך ואפ"ה התיירו להכניס ואע"ג דמכניס מכרמלית לרשות היחיד ומדע דהא איסור טלטול מוקדם חמור מאיסור כרמלית שלא התיירו טלטול צמת אלא ע"י ככר או תיעוק כדמוכח פרק צמה מיליקין (שבת דף ג:) ובפרק נוטל (שם דף קמב:) ואיסור כרמלית אשכחן דשרי צמת צטילה המצניע (שם דף ג:) צההוא שייכנא דשרא להו רב נחמן לאפוקיה לכרמלית משום כבוד הצריות וגבי בית הכסא דהתיירו טלטול צבנים משום כבוד הצריות כ"ש דהתיירו ארבע אמות ככרמלית ”להכניס מכרמלית לרשות היחיד ומרשות היחיד לכרמלית ומיהו לדידן דיס לנו בית הכסא קצוּע צצנין אסור כדמוכח צטילה המוּאיל יין” (שם דף פא:) וסב' דשרי רב חסדא להעלותו אחריו לגג ומקשה ליה רבינא מהא דאקרינן לעיל מיניה ליטול קיסוס משלפניו לחזות צו שניו ומשני התם אדם קוצע מקוס לקעודה הכא אין אדם קוצע מקוס לצית הכסא משמע דהיכא דקצע אסור ואע"פ שפי' שם בקונטרס דהא דבעי למיטר בגג משום טירחא יתיירא צהעלאה

לגג לא משמע כן דא"כ כי מקשה ליה רבינא מהא דאקרינן קיסוס משלפניו לחזות צו שניו תיקשי ליה כולה שמעממא דהתם דשרי לטלטל צבנים מקורזלות אלא לפי שהיה יכול להעלותן לגג מערב שבת הוה בעי למיטר כיון דאפשר להזמין ומסיק דשרי משום דאין אדם קוצע מקוס והא דלאמר ר' ינאי התם אס' יש לו מקוס קצוע לצית הכסא מלא היד התם צשדות איירי דמקוס רחוק הוא וטורח להזמין מערב שבת אצל לדידן דיס לן מקוס קצוע צצית אסור אלא אס' כן הזמין ושמא כיון דנפיש צני הצית דהוּו שקלי להו לא אפשר ושרי: **דְּסִיב ועיקרא דדיקלא**. מכאן קשה לפי' הקונטרס דפ' כל שעה (פסחים דף לט.) דתנן אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בצפס וקחשיב תרצבינא ומפרש בגמרא אלוּמא דדיקלא ופי' שם בקונטרס סיב הדקל שגדל סביב הדקל והכא משמע שהוא מין אילן וצהדיא אמרינן התם מה מלה מין זרעים אף מרור מין זרעים: **רַבִּי יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בארבעת מינין שבדורב**. ולית ליה הא דדרשין צפ"ק (דף יב.) בצאסף מגרנך ומייקצך בצפולת גורן ויקצ הכתוב מדבר ומ"מ מודה דאין מסככין בצבר המקבל טומאה אפילו מארבעת המינים כגון שעשה מהם כלי או פירות דקל דבעינן דומיא ”ו (דאורי) למ"ד עוני כבוד היו ולמאן דלאמר סוכות ממש עשו להם ילפי מדאיתקש סוכה לחגיגה דלא שייך לאקשו"י אי מה חגיגה בעלי חיים מאחר דלא מכשירין אלא מארבעת המינים והא דאפליגו ר"מ ור' יהודה צפ"ק (דף ד:) צנסרים שאין צהס ד' וקתיי ומודה ר"מ דאס' יש צין נסר לנסר כמלא נסר שמינה פסל אחד צציהן דמשמע פסל לשון פסולת הגורן ויקצ כדפירש שם בקונטרס וקאמר דמודה לרבי יהודה לא צצציל שיכשיר רבי יהודה בצפולת גורן ויקצ אי נמי מה שגזר ופסל מן האילן קרי ליה פסל:

בַּל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין. כי האי גוונא פליגי פרק כל שעה (פסחים דף כו: וסא) דר' יהודה אומר אין ציעור חמץ אלא שריפה ק"ו מנוטר שאינו צצל יראה ומהדרי ליה רבנן שאותו דין תחילתו להחמיר וסופו להקל אס' לא מנא עמיס לשורפו וצההיא קיימא לן כרבי יהודה דסתם מנתימין פרק בתרא דתמורה (דף לג:) דחמץ צשריפה אלמא חשבינן ליה דין אף על פי שסופו להקל

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

והו לא מיד. אין לדון אחר דבר זה דלא סבר ר"ש כר"ע ולא ר"ע סבר כר' שמעון: **דעצינא דפי דפי**. כמין קרשים קרשים ענין גלגל של רחיים של מים ורצא אשמעין דהוא נמי צרייתו: **והא ר' חנינא מטביל צה**. אוכל מקצתו: **ונפיק**. ויוצא ידי חובתו צנוטר ומצרך עליו. והא דנקט מטביל שכל מאכלס

ע"י טיבול היה כדלאמר בצפסחים (דף קו:) השמש מטביל צבני מעיים רבי ינחק מטביל צירקא: ופרכין **ולר' חנינא קשיא מסני'**. דקתני חסר כל שהוא פסול: ומשנינן **צשלמא מסני' לר' חנינא ל"ק**. מתני' ציוס טוּב ראשון שלקחתו מן התורה וצעינן לקיחה תמה דכתיב (ויקרא כג) ולקחתם לקיחה תמה וציוס טוּב שני נפיק ציה ר' חנינא אע"ג דלא היה שלס: **אלא לרב**. דלאמר אין זה הדר קשיא דר' חנינא דהא אפילו צבני נמי לרב לא נפיק דהא מנאיה הדורה צעינן הואיל ומזכיר שם שמים עליו כדלאמר צריס פירקין יצש פסול לא שגא צי"ט ראשון ול"ש ציי"ט שני ואוקימנא דבעינן הדר וליכא: ה"ג **ואיכא דאמרי אמר רב זה הדר דהא ר' חנינא מטביל צה ונפיק: דדרך שחולקין כאן**. כשיעורן כאן כן שיעורן כאן: **מוטר להכניס לצהכ"ס**. בתוך ד' אמות וצהכ"ס צשדה ואינו מוקף מחילות ואין כאן אלא טלטול דרבנן ומשום כבוד הצריות לא גזיר: **צמקורזולס**. הראוים לקיטות. מקורזלות פיקוד"ש בלע"ז: **כאגוז**. קסצר צהכי חזיא לקיטות אצל גדולה לא חזיא: **על כספו**. מרוב גודלו: **אין זה הדר**. ואע"ג דלוקימנא (לעיל א.) דטעמא דר' יהודה לאו משום הדר הוא הכי קאמר ליה אפילו לדידך דלא חייסת לאנפול"י ומיימית ראיא מדר' עקיבא אינה ראיא דאף הס אמרו לו אין זה הדר: **בתנ"י אין אוגדין אס הלולב אלא צמינו**. כדמפרש צגמ"י: **חוט של משיח**. לכווי"ל בלע"ז: **גימונוס**. חוטיי וצב כפופין כגימון על שם הלכוף כאגמון (ישעיה נח:) **צמינו אוגדין אוסו מלמטה**. לשם מלות אגד וזה לנו צעלמא: **גַבִּי צסיב**. אילניר"ה שגדל סביב הדקל ונכרך סביבו כלולצי גפנים: **עיקרא דיקלא**. לתחוך ממנו נָרְרִיס וקולפן עד שראויין לאגד וטעמא דר' יהודה לאו משום הדר הוא דהא דאוקימנא

דלא צעי הדר אלא משום דבעי מינו: **ומאי טעמא**. בעי מינו כיון דלאמר לולב צריך אגד הוה ליה אף האגד מן המנא: **ואי מייסי מינא אחרינא כו'**. ועובר משום צל תוסיק: **אלא צארבעס מינין שצולנב וכו'**. לקמן צפ' לולב וערכה (דף מג.) ילפינן מתקראי לולב ציוס וסוכה צין ציוס צין צלילה: **אמרו לו כל דין ק"ו שאסה דן שפחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין**. קל וחומר שאתה מתחיל לדרוש על ידי חומר שיס צו להציא לו חומר אחר צקי"ו מן הקל כגון זה וסופו שאתה מיקל עליו בחומר זה שהצאת צו שהוא נהפך להקל אינו ק"ו הגון שהרי הדין מלמד עליו חומר ואתה מציא עליו קל: לא

לגא צעי הדר אלא משום דבעי מינו: **ומאי טעמא**. בעי מינו כיון דלאמר לולב צריך אגד הוה ליה אף האגד מן המנא: **ואי מייסי מינא אחרינא כו'**. ועובר משום צל תוסיק: **אלא צארבעס מינין שצולנב וכו'**. לקמן צפ' לולב וערכה (דף מג.) ילפינן מתקראי לולב ציוס וסוכה צין ציוס צין צלילה: **אמרו לו כל דין ק"ו שאסה דן שפחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין**. קל וחומר שאתה מתחיל לדרוש על ידי חומר שיס צו להציא לו חומר אחר צקי"ו מן הקל כגון זה וסופו שאתה מיקל עליו בחומר זה שהצאת צו שהוא נהפך להקל אינו ק"ו הגון שהרי הדין מלמד עליו חומר ואתה מציא עליו קל: לא

בצפס וקחשיב תרצבינא ומפרש בגמרא אלוּמא דדיקלא ופי' שם בקונטרס סיב הדקל שגדל סביב הדקל והכא משמע שהוא מין אילן וצהדיא אמרינן התם מה מלה מין זרעים אף מרור מין זרעים: **רַבִּי יהודה אומר אין סוכה נוהגת אלא בארבעת מינין שבדורב**. ולית ליה הא דדרשין צפ"ק (דף יב.) בצאסף מגרנך ומייקצך בצפולת גורן ויקצ הכתוב מדבר ומ"מ מודה דאין מסככין בצבר המקבל טומאה אפילו מארבעת המינים כגון שעשה מהם כלי או פירות דקל דבעינן דומיא ”ו (דאורי) למ"ד עוני כבוד היו ולמאן דלאמר סוכות ממש עשו להם ילפי מדאיתקש סוכה לחגיגה דלא שייך לאקשו"י אי מה חגיגה בעלי חיים מאחר דלא מכשירין אלא מארבעת המינים והא דאפליגו ר"מ ור' יהודה צפ"ק (דף ד:) צנסרים שאין צהס ד' וקתיי ומודה ר"מ דאס' יש צין נסר לנסר כמלא נסר שמינה פסל אחד צציהן דמשמע פסל לשון פסולת הגורן ויקצ כדפירש שם בקונטרס וקאמר דמודה לרבי יהודה לא צצציל שיכשיר רבי יהודה בצפולת גורן ויקצ אי נמי מה שגזר ופסל מן האילן קרי ליה פסל:

בַּל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין. כי האי גוונא פליגי פרק כל שעה (פסחים דף כו: וסא) דר' יהודה אומר אין ציעור חמץ אלא שריפה ק"ו מנוטר שאינו צצל יראה ומהדרי ליה רבנן שאותו דין תחילתו להחמיר וסופו להקל אס' לא מנא עמיס לשורפו וצההיא קיימא לן כרבי יהודה דסתם מנתימין פרק בתרא דתמורה (דף לג:) דחמץ צשריפה אלמא חשבינן ליה דין אף על פי שסופו להקל

מסורת הש"ס

א) [עירובין קג. בימות לט. קדושין כא: ע"ז כג. סד. סנהדרין סב. סו: הוריות ב. ט: צטרות יא. נט: חולין קט.ו.] ב) [ז"ל תנא], ג) [שבת פא. ע"ש, ד] שם ע"ש, ט) [שבת כט: וס"ן], ו) לעיל לא, ז) [גמשה צגמשניות וצרי"ף והר"ש] ליתא מלת צחוט ועי' מור"ט וכן צסיקא דלקמן לו. לתא, ח) [לעיל לא], ט) [לעיל ג: וס"ן], י) צס"א טס"ף: ואפסול, י) צ"ל אף להכניס, י) [ז"ל דאד],

תורה אור השלם

1. בסבת תשובה שבעת ימיים קל האורח ביישראל ישובו צבבת: ויקרא כד מב

גליון הש"ס

גכ' והא ז"ח פסבילי' בה ונפיק. עי' לקמן דף מו ע"צ מוט' ד"ה צמרגו צו. ובעי"ז דף נח ע"צ מוט' ד"ה צלר: תוס' ד"ה צבבת וכו' וידיקאמר להכניס. עיין בצבור שור ובספרו מנאח שור סי' י"ט סק"ו:

לעני רש"י

פיקוד"ש (ביקור"י ש). חרות. צבילת שפה חדה. ליכווי"ל (לגיוני"ל). חוט (של שפתן). אלויר"א. קיסוס.

מוסף רש"י

ותו לא מיד. אין להשיב על כך (בימות לט. וקדושין כא:) מו ליכא לאקשו"י מדי (עירובין קג:) אין להקשות על דבר זה (ע"ז כג. טו.) ליכא לעניי מדי (סנהדרין סב.) אין להקטע צצבר זה (שם טו.) מקורזלות. בקור"ש בלע"ז שיהיו מדודות ואלויות לקיטת (שבת פא. לג"י רש"י.) מותר להכניס. בתוך ד' אמות או בתרץ דלא לתסר לטלטולתו (שם). כאגוז. כל אחת ואחת (שם). משם ראיא. תמניה (לעיל כח.) אין אוגדין את הלולב. הא' לולב היינו הושענא, כוליה שלשה המינים יחד (לעיל לא.). בעיקרא דדיקלא. מן הקליפה ואע"פ שאין מרחיקה דומה למראה הלולב וצנבד שיהא מאוּחז המין. דטעמא דר' יהודה לאו משום הדר הוא (לעיל לא.). לולב צצריך אגד. לאגד שלשה המינים כחאד (לעיל לא.).